

0004024-76.2011.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP 16ª C. AP 132.620-9/9 Rel. Mesquita de Paula j.03.10.2002 Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004024-76.2011.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004024-76.2011.8.26.0587 - Controle nº 2011/000836

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Requerente:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Arante da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 183/185, no dia 19 de junho de 2011, por volta das 19:30 horas, na Rua das Gaivotas, nº 22, bairro Maresias, nesta cidade e comarca de São Sebastião, Guilherme Arante da Silva, qualificado às fls. 25/27, agindo em concurso de agentes com outro indivíduo ainda não identificado, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao resultado comum, subtraíram, para proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, em face das vítimas Gustavo Montenegro Braga e Igor Ferraz Palhares, os seguintes objetos e respectivos valores, conforme auto de avaliação indireto a fls. 32/33, perfazendo o total de R\$ 8.980,00 (oito mil novecentos e oitenta reais): uma mala de cor preta, de tecido, marca Jeep, avaliada em R\$ 30,00 (trinta reais); quatro malas de viagem, pretas, marca Diesel, avaliadas em R\$ 200,00 (duzentos reais); uma mochila vermelha, marca Oakley, avaliada em R\$ 30,00 (trinta reais); dois pares de tênis, marcas Pullman e Fascar, avaliadas em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais); catorze pares de chinelos, avaliados em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais); uma máquina fotográfica digital prata, marca Pentax, avaliada em R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); um notebook prata, marca Sony Vaio,

avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); uma peça de computador HD externo 500 GB, cor preta, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais); dez produtos de higiene pessoal, avaliados em R\$ 20,00 (vinte reais); um telefone celular preto, marca Apple, avaliado em R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); um telefone celular Iphone-4 marca Apple, avaliado em R\$ 350,00 (trezentos reais); vinte peças de roupa de bebê diversas, avaliadas em R\$ 100,00 (cem reais); doze calças jeans diversas marcas, avaliadas em R\$ 500,00 (quinhentos) reais; vinte bermudas, avaliadas em R\$ 400,00; setenta camisetas, avaliadas em R\$ 700,00 (setecentos reais); vinte e cinco cuecas, avaliadas em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); trinta pares de meias, avaliadas em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais); e quinze agasalhos, avaliados em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em razão destes fatos, o réu Guilherme Arante da Silva, qualificado às fls. 25/27, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida à fl. 187. O réu foi pessoalmente citado (fl. 206), tendo apresentado resposta à acusação às fls. 217/218.

Mantido o recebimento da denúncia e determinado o prosseguimento do feito (fls. 220/221), durante a instrução foi colhido o depoimento de uma vítima e da quatro testemunhas arroladas pelas partes, bem como procedeu-se ao interrogatório do réu (fls. 282/286, 348/349, 359/360, 424 e 430).

Em memoriais por escrito (fls. 441/448), o Ministério Público requereu a procedência integral da pretensão punitiva, com a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa por sua vez (fls. 453/457), preliminarmente alegou o cerceamento probatório e de defesa, alicerçado no indeferimento do pedido defensivo do réu de fls. 334/335 para o fito de realização do interrogatório do increpado como último ato processual da instrução probatória criminal (violação ao artigo 400 do CPP configurada). No mérito, pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu quanto ao regime de pena, requereu a fixação do regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, rejeito o argumento da Defesa de ocorrência de nulidade em virtude da realização do interrogatório do acusado antes da oitiva das vítimas e de todas as testemunhas arroladas pela acusação.

Com efeito, consoante entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação infraconstitucional, não há que se alegar nulidade em decorrência do interrogatório do acusado antes da restituição de cartas precatórias expedidas para a oitiva da vítima Gustavo, haja vista que o próprio Código de Processo Penal, no caput do artigo 400, prescreve a desnecessidade de observância à ordem de inquirição nele estabelecida quando se tratar de testemunhas ouvidas por meio de carta precatória.

Ademais, não houve a demonstração de prejuízo pela Defesa com a inversão operada. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADES. INTERROGATÓRIO. INQUIRIRÇÃO DE TESTEMUNHAS POR PRECATÓRIA. INVERSÃO DA ORDEM. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ADIAMENTO DO ATO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DO FEITO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DA REGRA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ilegal constrangimento a realização de interrogatório do acusado antes da restituição de deprecatas expedidas para a inquirição de testemunhas, porquanto, não obstante o artigo 400 do Código de Processo Penal estabeleça o interrogatório como último ato da instrução criminal, o próprio dispositivo excepciona a regra geral, admitindo a inversão do rito quando a prova testemunhal há de ser colhida por meio de carta precatória, nos termos do artigo 222 do aludido Codex. (...) 3. Segundo a legislação em vigor, é imprescindível, quando se trata de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com

o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. (...) 5. Recurso a que se nega provimento" (RHC 58.485/MG, 6ª Turma, julgado em 10/NOV/2015, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA). - grifos acrescidos.

Superada a questão prejudicial, passo à análise do mérito.

O pedido formulado na presente ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria delitiva do delito de roubo circunstanciado estão bem comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 03/09), auto de reconhecimento (fl. 27) relatório policial (fls. 174/177), tudo corroborado pela prova oral colhida em juízo.

Quanto à autoria, esta é segura e repousa sobre a pessoa do réu, senão vejamos:

A vítima Gustavo Montenegro Braga, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que estavam na casa de praia em Maresias e foram dar um caminhada na praia. Quando estava escurecendo quando retornaram, sendo surpreendidos por três bandidos encapuzados, que os fizeram deitar e fizeram a limpa na casa. Saíram com o carro da outra vítima, sacaram dinheiro e voltaram. Ao final, levaram o carro. Não houve agressões físicas. Teve uma mala roubada, com vários objetos: jaqueta, tênis, câmera fotográfica, relógio, entre outros objetos pessoais. Não teve seu celular subtraído. O carro do seu amigo foi achado no dia seguinte. Em momento algum conseguiram ver os rostos dos roubadores. O cartão utilizado para o saque foi o da outra vítima. Após o assalto, foram ao posto de gasolina mais próximo e ligaram para a polícia militar de um orelhão. Foram levados à delegacia. Seus pertences não foram localizados. O pai do seu amigo conhecia algum funcionário do Banco do Brasil, que conseguiu ver as imagens do caixa eletrônico. Através dessas imagens, a polícia conseguiu dar andamento às diligências de investigação. Estima que a empreitada criminosa durou cerca de trinta a quarenta minutos. Às reperguntas da Defesa disse que foram ameaçados com um espeto de churrasco e tiveram as mãos amarradas.

A testemunha Marcelo Manoel dos Santos, policial militar, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que no dia dos fatos foi atender uma ocorrência de roubo à residência com duas vítimas, que informaram que eram três indivíduos. Não foi flagrante. Segundo relato das vítimas, dois "indivíduos" magros os renderam se utilizando de um espeto de churrasco, amarrando as mesmas. Um dos "indivíduos" ficou vigiando as vítimas, que entregaram seus cartões, ao passo que o outro foi ao caixa eletrônico sacar R\$ 200,00. Após, os algozes colocaram malas e objetos dentro doas veículos, evadindo-se do local. A polícia militar atendeu a ocorrência, encaminhando as vítimas ao distrito policial. Não sabe dizer se os bens foram recuperados. Às reperguntas da Defesa disse que não conhece o réu e não teve contato com o mesmo no dia dos fatos. Não sabe dizer se outro policial, civil ou militar, conhece o réu.

A testemunha Ricardo Marques dos Santos, policial civil, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que a delegacia foi procurada pelas vítimas. A família veio aproveitar a praia de Maresias, indo embora no domingo à tarde. Sobrou apenas Igor e Gustavo, que estavam na cozinha domingo à noite quando foram surpreendidos por dois homens com um espeto de churrasco. Foram amarrados e subjugados enquanto os bandidos faziam a limpa no imóvel. O réu se apoderou do cartão da vítima Igor e foi ao caixa eletrônico fazer um saque, enquanto o comparsa ficou na condição de carcereiro. A vítima Igor relatou que viaja muito pelo Brasil pela atividade que exerce e teve um saque logo em seguida ao roubo. Ao entrar em contato com o banco, foi avisado que tinha câmeras. Após solicitar as filmagens, a imagem do réu apareceu nitidamente. Ameaçaram as vítimas que era para dar um bom tempo para chamar ajuda. Indagado na delegacia acerca do seu paradeiro no dia dos fatos, o réu disse que final de semana não ficava mais em Maresias, que estava na casa da namorada na cidade de São Paulo. Quando mostrou as imagens do saque, o réu se calou. A vítima foi contatada novamente e reconheceu o réu como sendo um dos invdivíduos a invadir a casa. Às reperguntas do Ministério Público disse que o réu era conhecido por ocorrências na região: drogas, receptação, suborno. Conhecia o réu de 2008 para cá, que foi o ano que chegou em

Maresias. Quando viu a imagem do banco, conseguiu identificar o réu. Não se recorda o valor do saque, mas sabe indicar que foi por volta de 19:45 horas. As vítimas foram surpreendidas por dois espetos de churrasco, uma vez que as famílias se encontraram para comemorar a finalização do curso de formação de pilotos. Não sabe precisar o tempo que durou o delito, estimando que não durou mais de 40 minutos. O trajeto da casa ao caixa eletrônico duraria uns 15 minutos. Os bens não foram localizados. Não se recorda se Gustavo reconheceu, pois teve mais contato com o Igor. O reconhecimento foi fotográfico por meio de fotos que a delegacia já tinha de ocorrências anteriores. Às reperguntas da Defesa disse que a autoria do saque de deu por meio das filmagens, chegando à autoria do roubo. A res furtiva não foi localizada. O reconhecimento fotográfico se deu por fotos da delegacia e pelas imagens da filmagem. Faz trabalho de campo, não podendo dar detalhes do reconhecimento por ser serviço administrativo. A vítima Igor forneceu as filmagens, assim como o banco, considerando solicitação por ofício. Os acusados entraram encapuzados e as vítimas tiveram as mãos amarradas. A autoria do boletim de ocorrência constou como desconhecida em um primeiro momento.

A testemunha João Marcos da Silva, ouvido na condição de informante por ser irmão do réu, narrou, em síntese, que não tem conhecimento dos fatos, uma vez que muito tempo se passou desde 2011. A família tem chalés, sendo vizinhos do imóvel local dos fatos. O réu possui vários imóveis de sua propriedade, sendo dono de uma adega. Como irmão, saía da prefeitura e ia ajudar na adega, que vendia bebidas alcóolicas e carvão. Os público do comércio era bem diversificado. Nunca ouviu comentários por parte do seu irmão acerca dos fatos, ficou sabendo por meio dos autos. O caixa eletrônico fica perto de sua residência, cerca de dois minutos. No dia dos fatos, não sabe dizer onde o irmão estava, mas o irmão já estava namorando. Às reperguntas do Ministério Público disse que é mais velho que o réu. Pessoas comentam que seu irmão era usuário de drogas, mas não sabe dizer nada sobre. Nunca percebeu nada de estranho no comportamento do seu irmão. Conhece muita gente por ser um bairro pequeno, mas não sabe dizer se o réu tem envolvimento com pessoas erradas.

A testemunha Marli Darti da Silva Fernandes, ouvida na condição de informante por ser irmã do réu, narrou, em síntese, que ouviu comentários acerca do suposto roubo, mas não soube dizer se houve crime. O réu nunca lhe disse nada sobre a prática delitiva. Na época dos fatos, tinham perdido pai recentemente, sendo que seu irmão estava muito abalado. Em visitas ao irmão no presídio, o réu negou tudo. Ouviu boatos de que passaram o cartão para o réu, mas o irmão nunca disse nada sobre tal fato. A família tinha uma adega e o réu cuidava da adega com seus filhos, sendo que os frequentadores eram pessoas "estranhas". Seu irmão tinha uma ocupação em 2011, bem como cada irmão recebeu imóveis de herança. O réu não tinha dificuldades financeiras, mas poderia ter dificuldades psicológicas por conta da ausência do genitor. Ouviu boatos acerca de envolvimento de seu irmão com crimes relacionados à drogas, mas nunca acerca de roubo. Às reperguntas do Ministério Público disse que ao todo são cinco irmãos. Seu pai faleceu em 2009 de câncer, mas antes o réu não tinha problemas com drogas, apenas chegava tarde em casa. O réu é o irmão caçula. Em Maresias tem todo "tipo" de gente, mas em sua casa, nunca entrou más companhias. Na adega iam pessoas que não eram do mesmo "nível", como "nóias" ou caras estranhos. A adega abria todos os dias, até meia-noite. Cada irmão tem a sua casa e aluga mais uma. Não se recorda de ver chegando mercadorias estranhas, bem como o réu não mostrou nada estranho.

Em seu interrogatório, o réu Guilherme Arante da Silva, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou parcialmente os fatos que ora lhe são imputados na denúncia, confessando tão somente o saque no caixa eletrônico. Disse que possui uma adega na Rua dos Navegantes, nº 488, em Maresias, que fica aberta até meia-noite. Um amigo, que sempre bebia por lá, pediu R\$ 100,00 emprestado em dias pretéritos. Já havia efetuado a cobrança dos valores. No dia dos fatos, seu amigo apareceu para lhe pagar, informando que foi fazer o saque no caixa eletrônico mas não conseguiu efetuar o saque, pedindo para passar o cartão na máquina. Como não tinha máquina, ajudou o amigo a fazer o saque. Disse que o saque foi de R\$ 200,00, sendo que o amigo lhe pagou o que devia, ficando com a metade do dinheiro. Às reperguntas do Ministério Público disse que ficou em silêncio na

delegacia pois ficou com medo por estar sem advogado. Se soubesse sobre o que se tratava, teria narrado o acontecido. Às reperguntas da Defesa disse que a distância do caixa eletrônico para o comércio é de 30, 35 metros. Na delegacia, não se recordava onde estava no dia dos fatos, então disse que estava na casa da sua esposa em São Paulo, mas não se recordava. Ai viu um vídeo mostrando o saque efetuado e ficou sabendo que is responder um processo. Mora no mesmo endereço desde criança. Usava o caixa eletrônico com frequência, sendo de seu conhecimento que há câmeras no local. Seu comércio era frequentado por diversos tipos de pessoas, de índole variada. O colega, de nome Edmar, que emprestou o cartão era seu amigo, mas depois começou a mudar e se distanciaram. Emprestou o dinheiro devido à insistência, imaginando que deveria ser para sustento do vício. Edmar é magro, mais alto e mais escuro. O local do roubo é em Maresias, numa distância de 1 a 1,5 quilômetro.

Pois bem.

Vê-se, pois, que o conjunto probatório é coerente e apresenta-se com elementos indiciários e de prova concatenados bastantes para autorizar o édito condenatório. A autoria encontra-se cabalmente demonstrada, já que o cotejo probatório aponta o acusado como autor da prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, conforme depoimento da vítima e das testemunhas.

Diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a negativa de autoria apresentada pelo réu em suas alegações finais restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocenta-lo.

O réu juntamente com um comparsa efetuaram o roubo. Posteriormente, o réu dirigiu-se ao caixa eletrônico a fim de efetuar um saque no valor de R\$ 200,00, que possuía sistema de monitoramento, razão pela qual houve a identificação do réu pela policia civil.

Os informantes do juízo João Marcos e Marli nada souberam afirmar acerca dos fatos. Há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima Gustavo e pelas testemunhas, que narraram os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP 16ª C. AP 132.620-9/9 Rel. Mesquita de Paula j.03.10.2002 Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP 8º Gr.Cs. Ver. 427.712/1 Rel. Carlos Biasottij. 22.05.2003 Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Ademais, é certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Em que pese a ausência da posse da res furtiva pelo réu, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consuma-se o crime patrimonial com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015 - recurso repetitivo)

A causa de aumento relativa ao concurso de agentes, prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, foi devidamente comprovada pela narrativa da vítima e das testemunhas, bem como pelas demais provas produzidas nos autos. Ora, por meio das filmagens do caixa eletrônico é possível identificar o réu efetuando o saque, enquanto seu comparsa continuou no local dos fatos a fim de continuar vigiando as vítimas.

Reconheço, ademais, a causa de aumento relativa ao emprego de arma, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, vez que comprovado que o delito seria

praticado o roubo se utilizando de uma arma branca, a saber: espeto de churrasco. Assim, bem demonstrada a responsabilidade criminal do réu, resta a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isente de sanção.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, em que pese os bons antecedentes do réu (fls. 193/195 e 196/204), elevo a pena-base em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, uma vez que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena. Observo presente a causa de aumento de pena contida no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/3, estabelecendo-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade e a ausência de maus antecedentes por parte do acusado, fixo o regime inicial semiaberto (artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal), em consonância e harmonia com a dosimetria da pena. Sendo o crime cometido com violência à pessoa, não faz jus o réu à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante o artigo 44 do Código Penal.

Não cabível a suspensão condicional da pena conforme previsto no artigo 77 do Código Penal, tendo em vista que não preenche os requisitos (quantum da pena).

No tocante ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de aplicar por ora a detração ou a progressão de regime, pois é matéria de competência da VEC, uma vez que não há substratos fáticos para aferir os requisitos subjetivos necessários. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do C. STJ, não há vício na presente sentença ou violação à regra constante no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu (REsp nº 1.843.481-PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno o acusado Guilherme Arante da Silva, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, porque nessa condição encontra-se atualmente para este processo, não havendo qualquer motivo para justificar sua segregação cautelar.

Expeça-se o expedição do necessário para intimação pessoal dos réus. Cumpra-se.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA